

【일련번호 4】

감사결과 처분요구서

【부 서 명】 전남대학교○○병원 ☆☆☆

【처 분 종 류】 시정, 경고

【제 목】 병가 처리 미흡

【감 사 사 항】

1. 업무 개요

우리 병원은 복무규정과 단체협약서에 따라 질병 또는 부상으로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때에는 연 60일의 범위 내에서 병가를 허가할 수 있다.

2. 관계 법령(판단기준)

「복무규정」 제18조(병가) 제3항에 “병가를 신청할 경우에는 치료에 필요한 기간이 명시된 종합병원 이상의 의사 진단서를 첨부하여 신청하는 것을 원칙으로 하되, 진단서를 첨부하지 않은 경우 연차휴가를 사용한 것으로 본다. 다만, 우리병원 사정상 전원 보낸 경우 백내장, 충수돌기염, 치질, 탈장, 자궁외임신, 요실금, 불임시술, 봉합술 등은 7일 이내 수술·시술을 위한 병가에 한해서 의원·병원에서 발급한 진단서를 통해 병가를 신청할 수 있다.” 고 규정하고 있다.

더불어 단체협약서 제60조(병가)에 당해 질환 치료과정 중 부작용이 발생하여 수술·시술한 경우와 임신기간이 12주 이상인 임신부가 임신으로 인해 병가의 연장이 필요한 경우에 한하여 의원·병원의 진단서에 의해 추가로 병가를 연장할 수 있다고 명시하고 있다.

또한 「복무규정」 제14조(휴가)에 직원에게 부여하는 휴가의 종류는 연차휴가, 병가, 청원휴가, 포상휴가, 특별휴가로 구분하며, 제23조(휴가기간 중의 휴일)에 휴가 기간 중 휴일은 해당 휴가일수에 포함하지 아니한다. 고 규정하고 있다.

4. 판단요지

감사일 현재 ○○병원의 복무사항 중 병가 현황을 점검한 결과, 병가는 예외적으로 인정하는 경우를 제외하고는 종합병원 이상의 의사 진단서를 첨부하여 병가를 신청할 수 있다고 규정하고 있으나, ○○병원 ☆☆☆부 ○○△△과 보건 *급 김**은 「독감」 상병으로 [표1] 와 같이 병원 진단서를 첨부하여 병가를 사용한 사실을 확인하였다.

[표1] 병원 진단서 첨부 병가 내역

신청자명	병가일	사 유	의료기관
김**	2023.12.13.(수) ~ 2023.12.15.(금) (3일)	독감	◎병원

복무규정에서 정한 종합병원 이상의 의사 진단서 첨부에 부합하지 않은 병가 신청은 명백한 복무규정 위반이며, 이러한 복무규정 위반에 비추어 김**에 대하여 문책이 요구된다고 할 것이다. 그러나 복무규정에서 정한 병가 처리를 인지하지 못하여 행정 절차적 실수를 범하였다는 점을 감안하여 경고 처분과 3일의 병가 사용일에 해당하는 연차수당 금액 452,640원을 회수 조치하는 것이 타당하다.

【처 분 요 구】

전남대학교병원장은 ① 다음의 관련자에게 경고 조치하여 주시기 바라며,(통보-전남대학교병원 총무과)

관련자	직급	생년월일	담당업무	현 근무처	처분
김**	보건*급	841225	치위생사 업무	○○ △△과	경고

② 전남대학교○○병원장은 추후 동일 지적사항이 발생되지 않도록 복무관리에 만전을 기하여 주시기 바라며, 관련자가 부적절하게 사용한 병가 사용일에 해당하는 아래의 금액을 회수 조치하시기 바랍니다.(시정(회수)-전남대학교○○병원 ★★부)

(단위 : 원)

관련자	회수액	비고
김**	452,640 (150,880 * 3일)	